

CONTRAT D'ABONNEMENT

Article 1 : SUPREMATIE

Les présentes conditions générales de vente particulières au contrat d'abonnement XADSL, sont les seules clauses déterminantes de l'accord entre le client et Nety en tant que fournisseur de service Internet. La signature dudit contrat d'abonnement par le client implique obligatoirement l'adhésion des deux parties à l'intégrité de ces clauses sans aucune restriction, le formulaire d'abonnement annexé constitue un document contractuel.

Article 2 : OBJET

2.1 Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les modalités suivant lesquelles Nety fournit la ligne fixe et le service au Client, à l'adresse d'installation indiquée lors de la souscription.

2.2 Les présentes conditions ont également pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Client doit accéder et utiliser le Service ADSL pour ses besoins propres ainsi que ses responsabilités quant au flux des données émises ou reçues.

Article 3 : DEFINITION DU SERVICE

3.1 Le service ADSL permet au client qui l'accepte de se connecter à l'internet haut débit sans limitation de durée de connexion.

ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE

4.1 Le droit d'accès accordé au Client par son abonnement est strictement personnel. De ce fait, à chaque Client sont attribués des paramètres de connexion (Identifiant(s) ou (Login) et mot(s) de passe) lui permettant de se connecter à Internet ou d'accéder aux services de messagerie électronique.

4.2 Nety se réserve, toutefois, le droit de modifier les paramètres de connexion pour les besoins d'ordre technique, le fournisseur de service internet s'engage à aviser le client en cas de modification des paramètres de connexion et ce par moyen écrit (par email et par SMS) et à indiquer les causes de ce changement 5 jours à l'avance.

Article 5 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL

5.1 Le matériel nécessaire à la connexion est mis à la disposition du client durant toute la période de l'abonnement à titre de prêt. Dans le cas de mise à disposition, le matériel reste la propriété de Nety ; le client ne peut par conséquent disposer de ces équipements en dehors du cadre de l'utilisation du service ADSL prévu par son abonnement. Il lui est donc formellement interdit de céder, sous louer, transformer, transférer ou prêter tout équipement propriété de Nety sous quelque forme que ce soit.

5.2 En cas de résiliation du contrat, le Client s'engage à restituer à Nety l'équipement mis à disposition en bon état ou de payer sa valeur soit 150 DT . La récupération du matériel ou de sa valeur par Nety est une condition nécessaire et préalable à toute résiliation du contrat.

5.3 En cas de dysfonctionnement du modem, le Client a la possibilité de l'échanger contre un autre équipement du même type sous réserve du respect des règles de garantie relatives.

5.4 En cas de perte ou détérioration dû à un usage inhabituel ou inapproprié par le client tel que prévu au niveau de l'article 1074 COC du matériel, le client doit s'acquitter du prix en vigueur dudit matériel et bénéficiera d'un second matériel qui sera mis à sa disposition jusqu'à la fin du contrat.

Article 6 : DUREE ET DATE D'EFFET

6.1 Le présent contrat prend effet à partir de la date de sa signature par le client. La mise en service de l'accès internet devrait se faire dans un délai de 48 heures à partir de la date de signature du contrat.

Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un 1 an. A l'expiration de cette durée, et si l'abonné ne souhaite pas mettre fin au contrat, ce dernier sera automatiquement renouvelé de mois en mois.

Au cas où l'abonné désire mettre fin au contrat, il adresse un préavis moyennant une lettre recommandée avec accusé de réception ou il dépose une demande auprès du point de vente du fournisseur des services internet 10 jours avant la fin de la durée du contrat.

6.2 La durée minimale du contrat est d'un (1) an.

6.3 Le contrat est reconduit tacitement à l'expiration de ce délai.

Article 7 : FACTURATION ET PAIEMENT

7.1 La facturation commence à courir à partir de la date de la première connexion effectuée par le client.

7.2 La facturation client est éditée par Nety est basée sur la modalité et tarifs en vigueur au moment de la souscription du contrat et approuvés par l'Instance Nationale des Télécommunications conformément à la réglementation en vigueur.

7.3 La facture sera libellée au nom du client et envoyée à l'adresse de facturation mentionnée dans sa demande d'abonnement par poste à l'adresse de facturation (et par voie électronique au choix du client).

7.4 La facture englobe les frais de Nety et de Tunisie Telecom

7.5 Le règlement de chaque période doit être effectué à l'avance, conformément au mode de paiement choisi par le client sur le contrat.

7.6 Toute modification des tarifs doit être notifiée au client par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite 30 jours au moins avant son entrée en vigueur. Au cas où le client n'accepte pas les nouveaux tarifs, il pourra exercer son droit de résiliation conformément aux procédures prévues à l'article 12 du présent contrat.

ARTICLE 8 : DONNÉES PERSONNELLES

8.1 Les données à caractère personnel relatives au client recueillis par chifco sont traitées dans le cadre de l'exécution des présentes conformément aux dispositions de la loi portant sur la protection des données à caractère personnel et du décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de services internet.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET PAIEMENT DES FACTURES

9.1 Nety met à la disposition de l'abonné un service «Info SMS» et/ou «Info email », gratuit et permanent permettant à l'abonné de recevoir une notification par sms ou par e-mail chaque fois que Chifco édite une facture et lui offre la possibilité de la payer avant même sa réception physique. L'abonné peut en outre s'adresser à l'un des points de vente de Nety pour récupérer sa facture.

ARTICLE 10 : MODIFICATIONS CONTRACTUELLES

10.1 Toutes les demandes de modifications contractuelles doivent être adressées à Nety

10.2 En cas de transfert : l'éligibilité de la nouvelle adresse client à l'ADSL constitue une condition principale pour la satisfaction de la demande de Transfert déposée par le client auprès de Nety.

10.3 en cas de cession : après acquittement de tous les dus, le nouveau propriétaire signera le contrat de cession conformément aux conditions en vigueur (signature légalisée) stipulant un réengagement aux mêmes conditions du contrat initial sauf stipulations contraires préalablement approuvées par l'Instance Nationale des Télécommunications et faisant l'objet d'un accord entre les deux parties.

10.4 en cas d'impossibilité de fournir le service : En cas de déménagement et si le fournisseur ne peut pas fournir le service à la nouvelle adresse, l'abonné peut demander la résiliation de l'abonnement même au cours de la période d'engagement.

ARTICLE 11 : LIMITES DE RESPONSABILITE

11.1 Le client est le garant de la fiabilité des données fournies dans les contrats Nety et Tunisie Télécom ainsi que d'autres par Formulaires annexes dont le contenu est préalablement approuvé par l'Instance Nationale des Télécommunications au cas de besoin. Il est donc responsable si faute de données correcte, il voit le délai de traitement de son abonnement (et tout ce qui s'en suit) s'élargir.

11.2 Le rôle de Nety est de fournir la connexion Internet au Client par l'intermédiaire de son Centre Serveur et ne dispose donc d'aucune responsabilité sur les données transmises et ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu, la nature ou les caractéristiques des informations transmises.

11.3 Assurer la continuité et la permanence du service, garantir la permanence de fonctionnement du matériel et des programmes informatiques exploités et prendre les mesures nécessaires pour maintenir le niveau d'indicateur de qualité de service Internet fixé par l'Instance Nationale des Télécommunications en vertu de ses décisions en vigueur.

- Fournir un service de navigation sécurisée des mineurs conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°4773-2014 susvisé qui prévoit que tout FSI doit « définir au niveau du contrat le service de navigation sécurisée des enfants sur internet en tant que service au choix qui dépend de la volonté du client et de donner aux abonnés la possibilité de changer leur choix par rapport à ce service à travers des mécanismes simples et instantanés »

11.4 Les données circulant sur Internet ne sont pas protégées et peuvent faire l'objet d'éventuels actes de détournement. Aussi, le client est seul tenu responsable de la communication de mots de passe, codes confidentiels, et de toute information sensible, ainsi que des conséquences qui en découlent.

11.5 Le Client est entièrement responsable de son équipement connecté au centre serveur et de tout dommage éventuel pouvant survenir du fait de leur connexion.

11.6 En cas d'hébergement d'un site web, le Client est le seul responsable de son site web, du contenu des informations transmises, diffusées ou collectées, de leur exploitation et de leur mise à jour.

11.7 Le Client s'engage à respecter les droits des tiers, notamment les droits de la personnalité, les droits de propriété intellectuelle des tiers tels que droits d'auteur, droits sur les brevets sous les marques.

11.8 Au cas où la responsabilité de Nety sera engagée vis-à-vis du client du fait de ses obligations par le présent contrat pour perte ou dommage direct ou indirect matériel ou immatériel que ce soit pour perte de bénéfices, perte de données clientèle ou de production dans le cadre d'une relation contractuelle, et si les deux parties n'arriveront pas à se convenir sur le montant des dommages à payer au client dans un délai de 60 jours à partir de la date de la réclamation, ce dernier peut saisir les tribunaux compétents. Toute réclamation doit être adressée à Nety par lettre recommandée avec accusée de réception dans les 30 jours suivant le déclenchement du problème faisant objet de la réclamation.

11.9 Du fait de ses obligations par le présent contrat, Nety n'encourra en aucun cas vis-à-vis du Client, de responsabilité pour toute perte ou dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel, que ce soit pour perte de bénéfices, perte de données, perte de clientèle ou de production dans le cadre d'une relation contractuelle même si Nety a été informée de la possibilité d'un tel dommage. Au cas où la responsabilité de Nety serait engagée du fait de ses obligations par le présent Contrat, le montant des dommages à payer au Client ne peuvent dépasser les cinq pour cent (5%) de la valeur annuelle payée de l'abonnement. Toute responsabilité est cumulative et non pas par incidents. Toute réclamation doit être adressée à Nety par lettre recommandée dans les 30 jours suivant le déclenchement du problème, faisant objet de la réclamation ce délai étant considéré comme un délai de forclusion.

Article 12 : RESILIATION OU FIN DU CONTRAT

12.1 L'application des présentes correspond à la durée de l'abonnement choisie par le client et mentionnée dans le contrat à compter de la date de la mise en service de la connexion ADSL.

12.2 Nety a le droit de demander la résiliation du contrat en cas de non-respect par le client des dispositions du présent contrat. La demande de résiliation doit être faite par un préavis moyennant une lettre recommandée

12.3 Le client peut résilier le contrat selon les conditions suivantes :

Au cours de la période minimale d'engagement moyennant le paiement des frais de résiliation, à l'exception des cas de résiliation pour motif légitime. Le montant des frais de résiliation dépend de la durée écoulée depuis la signature du contrat :

- Si la résiliation est demandée au cours des 6 premiers mois d'engagement, les frais de résiliation s'élèvent à 41,933 TND hors taxe.

- Si la résiliation est demandée au cours des 6 deuxième mois d'engagement, les frais de résiliation s'élèvent à 33,529 TND hors taxe.

Après l'expiration de la période minimale d'engagement moyennant un préavis envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par demande déposée au point de vente Nety 10 jours au moins avant la fin du mois en cours

12.4 Le Client pourra obtenir toutes les informations utiles à la résiliation de son abonnement en contactant le service commercial de Nety au 02 Rue de l'Indépendance 4000 Sousse-Tunisie, ou par e-mail à l'adresse : contact@nety.tn

Article 13 : Si ce contrat est signé à la demande de la fourniture du service internet, soit avant la construction de la ligne support de cette prestation, il sera résilié de plein droit trois mois après sa signature, si la ligne téléphonique support de l'offre internet n'est pas construite en raison d'une absence ou d'une saturation du réseau télécommunications dans la zone de l'adresse d'installation. Cette résiliation n'ouvre pas droit à une indemnisation pour le demandeur du service.

Article 14 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPEENCE

14.1 Le présent contrat est régi par le droit tunisien.

14.2 Tout litige concernant l'application du présent contrat ferait l'objet d'une tentative de conciliation à l'amiable ; faute de quoi, les tribunaux de Tunis 1 seraient compétents.

Article 15 : LITIGE – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Le présent contrat est régi par la loi tunisienne. Les parties conviennent que litige concernant l'application du présent contrat ferait l'objet d'une tentative de conciliation à l'amiable ; faute de quoi leur différend sera soumis aux tribunaux territorialement compétents. L'INT est compétente pour statuer sur les litiges résultants de l'exécution des contrats de service conclus entre Nety et ses clients portés devant l'INT par les organismes de défense de consommateurs légalement établis.

Fait à.....le.....

Signature du client

Suivie de la mention manuscrite

<<Lu et approuvé>>

